

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
אחמד טיבי
סמיר בן סעיד

6235/25/פ

הצעת חוק שיקום מתמודדי נפש בקהילה (תיקון – הסדרת מעמד מדריכי שיקום), התשפ"ו–2025

הוספת סעיפים 3 א 1. בחוק שיקום מתמודדי נפש בקהילה, התש"ס–12000, אחרי סעיף 3, יבוא :

עד 3 ג

3 א. (א) השר, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית
לשיקום מתמודדי נפש בקהילה (להלן – המועצה),
יגבש בתקנות את תפקידיהם של מדריך שיקום,
עובד סמך מקצועי, חונך ומתאם טיפול, את תנאי
הכשירות ואת ההכשרה הנדרשת לעיסוק
במקצועות האמורים.

(ב) מי שעמד בתנאי הכשירות ועבר הכשרה לפי
סעיף קטן (א), יהיה זכאי לקבל תעודה של מדריך
שיקום, עובד סמך מקצועי, חונך או מתאם טיפול,
לפי העניין.

(ג) השר יגבש בתקנות את תנאי העסקתם
וזכויותיהם של מדריכי שיקום, עובדי סמך
מקצועיים וחונכים.

(ד) בסעיף זה, "מדריך שיקום" – מי שתפקידו
ליווי, תמיכה, הדרכה, הקניית מיומנויות חיים,
תפקוד, תעסוקה או שילוב בקהילה, למתמודד נפש
הזכאי למסגרת מגורים לפי תוכנית שיקום.

חובות אמון 3ב. (א) מדריך שיקום, עובד סמך מקצועי וחונך
ואתיקה מקצועית יפעלו בהגינות ובנאמנות כלפי מתמודד הנפש
וינהגו בזהירות ובאחריות בעת הטיפול בו.

(ב) השר, לאחר התייעצות עם המועצה, רשאי
לקבוע כללי אתיקה מקצועית לבעלי תעודות
במקצועות האמורים בסעיף קטן (א).

חובות מפעיל 3ג. (א) מי שנותן שירותים למתמודד נפש לפי
מסגרת דיור תוכנית שיקום לא יעסיק מדריך שיקום, עובד סמך
מקצועי, חונך או מתאם טיפול אלא אם הם בעלי
תעודה באותו מקצוע, לפי העניין, בהתאם
להוראות סעיף 3א(ב).

(ב) מי שנותן שירותים למתמודד נפש לפי
תוכנית שיקום בתחום הדיור יממן את ההכשרה
האמורה בסעיף 3א(א) לכל מדריך שיקום שהוא
מעסיק למתן השירותים ויחשיב את מדריך
השיקום כחלק מהצוות המקצועי במסגרת
הדיור.

תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי –
(1) ברישה, במקום "23" יבוא "25";
(2) אחרי פסקה (12) יבוא:
" (13) שני מדריכי שיקום, שהם נציגי הארגון המייצג, על דעת השר,
את המספר הגדול ביותר של מדריכי שיקום."

תיקון סעיף 5 3. בסעיף 5(1) לחוק העיקרי, במקום פסקת משנה (ה) יבוא:
" (ה) קביעת אמות מידה למדריכי שיקום, עובדים סמך מקצועיים וחונכים,
לרבות בעניין תנאי העסקתם;".

הוספת סעיף 12א 4. אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:
"דיווח לכנסת 12א. המועצה תגיש לוועדת הבריאות של הכנסת דין
וחשבון על ביצוע תפקידיה, שייכללו בו, בין היתר,
המלצותיה לגבי מדיניות השיקום הארצית; דין
וחשבון לפי סעיף זה יוגש אחת לשנה."

ד ב ר י ה ס ב ר

מדריכי השיקום, עובדי סמך מקצועיים וחונכים ממלאים תפקיד משמעותי בשיקומם ושילובם

בקהילה של מתמודדי הנפש. אולם, מקצועות אלו אינם מוסדרים בחקיקה ולא קיימת רגולציה מחייבת לגבי תנאי העבודה או ההכשרה הנדרשת לעוסקים בהם.

כתוצאה מתנאי עבודה לא אטרקטיביים, היעדר אופק תעסוקתי ושכר נמוך, נוצר מחסור בעובדים בתחומים אלו, ובפרט במדריכי שיקום, אשר מקשה באופן משמעותי על היכולת של מסגרות השיקום להעניק מענה ראוי למתמודדי הנפש.

כבר היום, קיימות מסגרות המספקות הכשרה עבור אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, דוגמת בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש בקריה האקדמית אונו, הפועל בפקוח ובמימון מלא של האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, שבבסיס תוכנית הלימודים שלו עומדת האמונה ביכולת האדם עם המגבלה הפסיכיאטרית להחלים, להשתלב בקהילתו ולחיות חיים משמעותיים. אולם, ללא רגולציה קשיחה בחוק, ההסמכה וההכשרה המקצועית היא וולונטרית בלבד ואינה מהווה תנאי לעיסוק במקצועות אלה.

לפיכך, מוצע לקבוע כי מי שנותן שירותים למתמודד נפש לפי תוכנית שיקום לא יעסיק מדריך שיקום, עובד סמך מקצועי, חונך או מתאם טיפול אלא אם כן הם בעלי תעודה באותו מקצוע. התעודה תינתן רק למי שקיבל הכשרה ועמד בתנאי הכשירות שיקבע שר הבריאות בתקנות, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לשיקום מתמודדי נפש (להלן – המועצה). בתקנות אלה יקבע שר הבריאות גם את תפקידיהם של אותם גורמים. לגבי מדריכי השיקום, מוצע לקבוע כי מעסיק שנותן שירותים בתחום הדיוור, הוא שיישא בהוצאות הכשרתם. כמו כן מוצע להסמיך את שר הבריאות לקבוע בתקנות את הזכויות ותנאי ההעסקה שבעלי התעודות האמורות יהיו זכאים להם. עוד מוצע לקבוע כי מדריך שיקום, עובד סמך מקצועי וחונך יפעלו בהגינות ובנאמנות כלפי מתמודד הנפש וינהגו בזהירות ובאחריות בעת הטיפול בו ולהסמיך את שר הבריאות לקבוע, בהתייעצות עם המועצה, כללי אתיקה לפעולתם.

כמו כן, מוצע להרחיב את הרכב המועצה כך שתכלול גם שני מדריכי שיקום ולהסמיך אותה לייעץ לשר הבריאות בקביעת אמות המידה למדריכי שיקום, עובדי סמך מקצועיים וחונכים. לבסוף מוצע לחייב את המועצה להגיש לוועדת הבריאות של הכנסת דין וחשבון שנתי לגבי ביצוע תפקידיה, שייכללו בו, בין היתר, המלצותיה לגבי מדיניות השיקום הארצית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בחשוון התשפ"ו (27.10.2025)